

PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Gabinete JEF de Barueri

Avenida Piracema, 1362, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-030
<https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual>

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Nº 5003536-21.2025.4.03.6342
AUTOR: CINTIA REGIANE CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO VANCETTI DA SILVA - SP351547 ADVOGADO do(a) AUTOI
- SP487177
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta contra o INSS visando obter a concessão de bene continuada **à pessoa com deficiência** previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Fede /93.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, *caput*, da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

Não ocorreu prescrição quinquenal no caso concreto, haja vista que a ação prescricional de cinco anos previsto no artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

Indefiro o pedido de realização de nova perícia, bem como a intimação quesitos complementares. O laudo médico acostado aos autos respondeu, de forma comp formulados, inexistindo necessidade de complementação.

Quanto à pretensão deduzida, observo que o benefício de prestação continuad mínimo, foi assegurado pela Constituição Federal, no âmbito da Assistência Social, nos segu

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, indep seguridade social, e tem por objetivos:

(...)



V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portador comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la pr dispuser a lei.

A Lei Federal n. 8.742, de 07.12.1993, que regulamenta a referida norma com artigo 20, os requisitos para a concessão do aludido benefício à pessoa com deficiência, *in ve*

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprove não pos manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 13.985, de 2020)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerem pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera- que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou se uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na socie com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigênc

§ 3º Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.176, de 2021)

II - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiár da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo caput do art. 203 da Constituição Federal e o caput e o § 1º do art. 1º da L 2004. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não pr pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada p

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos p Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, ,

§ 6º-A. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação soc social da autarquia. (Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)



§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais estruturado. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo beneficiário legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o acesso à Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9º Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização decorrente de rompimento e colapso de barragens, bem como os rendimentos supervisionados e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.809, de 2024)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, o impedimento pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser considerados probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade o regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda per capita previsto no § 3º deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto na Lei. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal conforme previsto em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 12-A. Ao requerente do benefício de prestação continuada, ou ao responsável pelo requerente, será exigido o registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título de eleitor e da Habilitação (CNH), nos termos de ato conjunto dos órgãos competentes. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

Parágrafo único. Na impossibilidade de registro biométrico do requerente, ele poderá ser substituído por outro documento de identificação legal. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

§ 13.

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário não será concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da família, no cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da família quando atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 16. Durante a avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o artigo 20, a avaliação médica dos requerentes do benefício de prestação continuada com síndrome mental deverá ter a participação de pelo menos 1 (um) médico especialista em infectologia. (Incluído pela Lei nº 15.157, de 2025)



A definição de pessoa com deficiência advém da recepção, pelo Brasil, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a referida convenção, deficiência é um “conceito da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”.

Dessa forma, em consonância com o art. 2º, §1º, da Lei nº 13.146/2015, a deficiência deve ser considerada sob diversos aspectos, envolvendo os impedimentos das funções e estruturas do corpo, os aspectos psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição da participação social.

A noção legal de pessoa com deficiência deve, ainda, ser interpretada em conformidade com as normas do ordenamento jurídico que integram o sistema de proteção à pessoa com deficiência, visando ao benefício assistencial, que é prover o beneficiário de capacidade econômica para a vida com dignidade.

Nesse passo, a ideia de incapacidade para o trabalho, tal como desenvolvida no entendimento do STJ, é suficiente – ou mesmo necessária – para atender à amplitude da noção legal de deficiência, desde que a pessoa esteja incapacitada para o trabalho, mas que, em razão de impedimentos de diversa natureza, não possa se sustentar por si só, dependendo de terceiros para sua subsistência.

No que tange ao requisito da miserabilidade, como visto, o artigo 203, inciso III, da Constituição Federal estabelece o dever de a família amparar materialmente os filhos menores e as pessoas idosas. A Lei nº 8.742/93, na redação dada pela Lei nº 12.435/11, estabeleceu o dever de sustento da família e o conceitua, devendo ser aplicado de forma restritiva, ou seja, somente a apósp os integrantes do núcleo familiar arrolados no mencionado dispositivo legal deve ser considerada miserável.

Nos termos do art. 1696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é assegurado a quem não puder prover a sua própria manutenção, sendo certo que a assistência social assegurada pelo art. 203 da Constituição Federal é destinada a quem não possui condições de prover a sua própria manutenção, demonstrando que a manutenção do idoso ou da pessoa com deficiência não pode ser provida pelo Estado é subsidiária em relação ao dever familiar.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais já se posicionou no sentido de que o auxílio eventual, irregular e precário prestado por terceiros não integrantes do grupo familiar não constitui condição necessária para garantir o sustento digno e adequado do núcleo familiar - não devendo ser considerada para a apuração da renda (PEDILEF nº 5001403-91.2011.404.7013, Relator Juiz Federal Paulo Erasmão de Faria, 11/2013).

Embora o artigo 20, § 3º, da Lei Orgânica da Assistência Social tenha fixado a miserabilidade, consubstanciada na renda familiar *per capita* de até um quarto do salário mínimo, a jurisprudência, a questão atualmente está pacificada.

Diante da decisão tomada no Rcl 4.374/PE e no RE 567.985/MT, vigora o entendimento de que, para a concessão do benefício assistencial, deve ser observado o critério da renda familiar *per capita*, verificada de acordo com as reais condições sociais e econômicas de cada candidato a benefício, sendo o objetivo de renda *per capita* o único legítimo para se aferir a condição de miserabilidade.



No mesmo sentido é o entendimento pacífico do STJ decidido no REsp 1.1 dos repetitivos (Tema 185).

Em síntese, caso a renda *per capita* familiar do requerente do LOAS seja ir presume-se, de forma absoluta, que há miserabilidade. Porém, caso seja superior a miserabilidade pode ser comprovado com base em outras provas juntadas aos autos, que o BPC não possui meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por si concretamente, a ocorrência de situação de pobreza - entendida como a de falta de recursos existenciais -, a fim de se concluir por devida a prestação pecuniária da assistência social cons

No mais, entendo que outras circunstâncias diversas da renda devem ser patrimônio do requerente, que também deve se submeter à noção de hipossuficiência. Val interessado possui poupança, se vive em casa própria, as condições de sua residência, sua celulares, ou plano de saúde, se tem auxílio permanente de parentes ou terceiros, entre outros

Ocorre que o critério objetivo da renda mensal *per capita* inferior a ¼ do salário um dos elementos para se considerar na tarefa de se aferir a impossibilidade de o postulante manutenção ou tê-la provida por sua família; para além dele, as reais condições sociais e devem ser sopesadas, atentando-se que é a demonstração da condição concreta de miserabilidade ensejar a proteção assistencial em comento.

Finalmente, no RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.04.201 o entendimento já consolidado pelo STJ e TNU no sentido de que, embora o artigo 34, par /03 (Estatuto do Idoso) determine sejam desconsiderados apenas os benefícios assistenciais idosos, também devem ser desconsiderados os benefícios assistenciais deferidos a previdenciários de valor mínimo titularizados por idosos. Atualmente, há norma expressa no parágrafo 14 ao artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Em tais casos, excluem-se da análise da renda familiar *per capita* não o mínimo, mas também seus titulares.

Passo à análise do caso concreto.

O requisito da deficiência da parte autora não restou atendido. Isso porque requerente apresenta quadro compatível com neoplasia maligna de mama (CID C50.9) em quimioterapia e radioterapia, em uso contínuo de anastrozol, além de queixas de dores cicatr queixas circulatórias em membros inferiores.

Nenhuma dessas condições, por si só, no entender deste Juízo, caracteriza im lhe impossibilita a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com

O laudo médico, em consonância com este entendimento, assim concluiu:



Do ponto de vista clínico atual, não se observam sinais de doença oncológica em como fadiga, dores difusas e dor local em região mamária, são compatíveis com oncológico e comorbidades inespecíficas, não havendo, entretanto, demonstração significativo.

O exame físico não evidencia limitações motoras, déficits neurológicos ou alte incapacidade funcional relevante. A pericianda mantém autonomia para deamb atividades básicas da vida diária, não havendo descrição de dependência de terceiro

Dessa forma, embora exista histórico de doença grave previamente tratada, o quad condição estabilizada, em acompanhamento, sem repercussão funcional objetiv avaliação.

7 - CONCLUSÃO PERICIAL

No que pertine à avaliação médica, a parte pericianda é INAPTA para perceber o BI

() IMPEDIMENTO DE LONGA DURAÇÃO - APTO A RECEBER LOAS

(x) NÃO IMPEDIMENTO DE LONGA DURAÇÃO - INAPTO A RECEBER LOA

Mesmo com a adoção da definição mais abrangente do conceito de i incorporado à Lei n. 8.742/93, não é possível reconhecer a presença do primeiro requisi constatou que a parte autora seja pessoa com deficiência ou que tenha impedimento de longo

Todas as queixas da parte autora foram analisadas com profundidade pelc laudo pericial e os atestados apresentados por ela não elidem o resultado da perícia, realiz confiança deste juízo. O perito médico é profissional qualificado, sem qualquer interesse na legais e éticos da atividade pericial. Não há nada nos autos em sentido contrário. Por is resultados da perícia médica sejam rechaçados.

O quadro que acomete a parte autora não traduz a presença de deficiê acometeram ao longo da sua vida, podendo influir em sua capacidade laborativa.

Os conceitos de doença e deficiência não se confundem. Enquanto a doe progressividade, a deficiência é marcada pela estabilidade e permanência. Enquanto a c medicamentos e cirurgias, a deficiência demanda a utilização de tecnologias assisti equipamentos em desenho universal, com vistas a mitigar as interações existentes entre um as barreiras que impedem uma pessoa de agir em igualdade de oportunidades perante a socie

Ausente o primeiro e fundamental requisito, resta prejudicada a análise da h pedido de concessão de benefício de prestação continuada deve ser rejeitado.



Por esses fundamentos, **resolvo o mérito e julgo improcedente** o pedido, no I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95, c/c art. reexame necessário (art. 13 da Lei n. 10.259/01).

Defiro o benefício da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 5º, LX e do art. 98 do CPC.

Determino a liberação dos honorários periciais.

O prazo para eventual recurso é de dez dias, nos termos do artigo 42 da Lei n.

Publicada e registrada neste ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barueri, data da assinatura eletrônica.

GABRIEL BRAGA CAMARGOS DE ALMEIDA VIANA
Juiz Federal Substituto

